壹、性質

一、死因行為：須以遺囑為之，且遺囑依§1199自死亡生效

二、要式性：遺囑具要式性

三、單独行為：无須他方承諾，若不願受遺贈得按§1206 I 拋棄遺贈

四、給予財產上利益之財權行為：包含消極地避免其財產減少→債務之免除屬遺贈

↳一般之債務免除係有相对人之單独行為，須向債務人為之，遺贈則係以遺囑人死亡為期限之行為，死亡時即生效力，不以通知債務人為必要

五、无償行為：雖可附負担，惟此非对待給付

貳、死因贈与（Ger §2301、JP §554，TW未明文 通說）

一、性質

1、附停止條件贈与說（鄭玉波、棋、邱聰智、黃宗樂、高院108重上213、107重上更一6）：以受贈人於贈与人死亡時尚生存為停止條件

2、附法定條件贈与說（史、SC 88台上91）：生前訂立契約以贈与人死亡為法定條件而生效力之契約

3、附始期贈与說（戴、戴炎輝）：以贈与人死亡為始期贈与

4、委之當事人約定說（林）：无須一概而論，應回歸契約自由原則而定其性質（ex：可約定受贈人先死亡時仍得由其繼承人承受受贈人之期待权）

二、与遺贈比較

1、同屬死因行為、无償財權行為、債权行為

2、

遺贈	vs 死因贈与（林：均无準用必要）
单独行為	契約行為（須双方意思表示合致）
遺囑能力（§1186 II 滿16岁）	完全行為能力（§12 滿18岁）
要式	不要式
標的物非遺產 §1202本文 无效	贈与有效，轉入債務不履行
適用开視、執行人	无準用餘地
撤回應依遺囑要式	回歸債編贈与撤銷之規定

3、準用（通：於性質許可範圍內得準用）

(1) 效力、執行人、受贈仍生存（§1201）準用說（鄭玉波）

(2) 撤回权準用說（邱聰智、SC 112台上356）：忘恩背义行為於條件成就前未生效尚无從撤銷，應準用遺囑任意撤回規定

(3) 排除单独行為与撤回說（史）：承认与拋棄屬单独行為不得準用，撤回不應準用於契約行為之贈与

(4) 排除執行程序說（棋）：无提示、开視、執行人規定準用，因贈与生效後係債務履行問題

(5) 无準用說（林）：本質不同，應回歸債各處理

4、效力

(1) 通、SC 88台上91：均因贈与人死亡生效，可類推§1201

(2) 林：生效要件不同（法律§1199 vs 契約）、限制亦不同（法律§1201 vs 停止條件）→非類推而來

5、要件不備而无效之遺贈転換為死因贈与(§112)(实務：以受贈有无為承諾之意思表示為斷)

(1) 肯定说(通、JP通、東京高等法院昭和60.6.26、SC 95台上2543、96台再27、108台上2166、高院110家上150
台中高分院96家上易9、高雄高分院96家上易5、台南高分院110重家上13、111家上42)

A、林：贈与意思自始未且受贈人有当場表示則依§98、112，遺囑人絕无任財產歸由國庫之意，宜解為得転換以貫徹当事人真意

B、黃詩淳：死因贈与於TW之実質功能即在於「救濟不合要式性之遺贈」⇒无效遺贈可解為要約，审查受贈人有无承諾合意即可転換

C、吳珮君：得直接或依§112解釋為死因贈与要約，受贈人在場見聞、配合提供身份、事後申請謄本請領遺產均可解為「默示承諾」

D、李昆霖：应可推知亦有贈与意思，類推§112転換為要約

(2) 否定说(SC 81台上484、104台上1890裁、106台上533裁、107台上1271裁、102台上737裁、104台上1835、1626、103台上2689、92台上270、91台上1828、100台上1708裁、97台上1532
高院107重上更一6、103家上87、301、家上易19、105家再4、106重上161、家上18、108家上103、304、台中高分院101家上107、台南高分院112家上42)

A、SC 81台上484：性質迥然不同，无從転換

B、高院107重上更一6：律師建议採之遺囑方式旨在享有隨時撤回之利益，无受契約約束之假定意思，当場表示願意僅配合遺囑辦理之意，非承諾

C、SC104台上1890裁、高院103家上301：受贈人无法举证当時有為承諾⇒单方意思表示无從転為死因贈与

D、SC106台上533裁、104台上679裁
高院105家再4、103家上易19、103家上87：代筆遺囑作成時受贈人非在場之人，无從於現場受領要約与承諾

E、SC107台上1271裁、高院106重上161：无效遺囑仍係无相对人之单独行為，欠缺須相对人同意之意思表示合致⇒无從転換

F、SC102台上737裁、台中高分院101家上107、
高院108家上304：遺囑人未提及贈与，僅為財產分配，受贈人亦未於遺囑簽章允受，无法证明贈与合意无從転換

G、高院106家上18：受贈人雖在場未為任何表示
台南高分院112家上42：係对公证人陳述非对受贈人為意思表示
，单純沉默非允受⇒§156对话為要約未立時承諾已失拘束力，不符転換要件

H、高院108家上103：证詞僅证明立遺囑人单方陳述，无双方对话合致，且立遺囑人選擇以書立遺囑处分遺產，難认另有成立死因贈与契約之意

參、效力

一、區分说(范揚)：區别包括遺贈、特定遺贈

1.包括遺贈(JP§990、KR§1078)：TW未明文亦肯认之，生效同時標的移転於受遺贈人⇒无待交付，与繼承同樣解釋，有物权效，惟不動產应§758登记

2.特定遺贈：受遺贈人僅得向繼承人或執行人請求交付⇒僅具債权效

二、債权效力说(通)(土地§123I前：受遺贈人申辦登记应由繼承人先辦繼承登记後再会同受遺贈人申請之)

1.未明文物权效⇒TW民法採形式主义非意思主义，不宜特别承认有物权效

2.包括遺贈(通：承认)

(1) 林：承认包括遺贈又不承认与繼承人有相同之权利义務，倫理上有矛盾，且包括遺贈含負担，於遺贈有差異，法无明文下亦難承认包括遺贈

(2) 李昆霖：可认包括遺贈為有負担遺贈之一种，惟負担內容必須确定，效力与附負担遺贈无異，无单独承认必要

3、林：§1160、1162-1II、1179II受遺贈权劣後於一般債权⇒遺贈僅具債权效

肆、孳息

一、得請求交付時起取得孳息说(通、JP§992、Ger§2184、FR§1014)：孳息之歸屬不以所有权為依据，推定遺囑人有使其受孳息之意思，惟現実上不生孳息者，不得請求相当孳息之利益 ⇒ 避免因遲延而生之不利益

二、登记或交付時始取得孳息说(胡)：因有所有权後始对其有收益之权

三、回歸債总給付遲延说(林)：遺贈僅具債权效⇒无法導出取得孳息之結果，法无明文下難与JP為相同解釋，債总編足保护受遺贈人，应先回歸給付遲延

伍、要件

一、遺囑須有效

二、§1201受遺贈人於遺囑生效時尚生存

1. 通、Ger§2190、Austria§652、Swiss§487：補充遺贈，可立次順位受遺贈人，TW未明文，基於尊重遺贈人，應肯認之

2. 史、棋、林：若有表示受遺贈死亡由繼承人承繼者，可認係補充遺贈有效

3. 胎兒有受遺贈能力

4. 生效時未受胎

(1)肯定說(史、鼎、胡)：受遺贈人地位不同於繼承人，无須為如此嚴格之解釋，且僅取得請求权故无須於繼承開始時即已存在為必要

(2)否定說(棋、鄧學仁、林)：一直未出生，法律关係不確定，對繼承人恐頗為不利，且TW无如Ger§2162Ⅱ有明文

5. 後繼遺贈(通、Ger§2191、Austria§652、Swiss§488Ⅲ)：因條件成就輾移至第二繼承人 ⇒ 尊重遺囑人宜承認之 ⇒ 以第二人出生為條件之後繼遺贈應肯認之

三、§1202 繼承開始時須屬於遺產

1. §1203 遺贈物之代位

2. 生前讓與 ⇒ §1221遺囑視為撤回

3. 遺囑另有意思表示(§1202但)：於遺囑中明白表示縱非遺產仍以之為遺贈標的 ⇒ 遺贈義務人應取得該物交付，无法取得時，應以相當價額支付之(通)

四、§1188 $\xrightarrow{\text{準用}}$ §1145 未喪失受遺贈权 (通：僅具補充功能，實際上使用甚少，僅於特定情形下發揮作用

五、不違反关於特留分規定(§1187)，違反之效力

1. 有效說(通、SC 58台上1279例)：§1225扣減权應有其存在價值 ⇒ 有效並行使§1225

2. 超過部分无效說(劉鍾英、環、棋、林)：§1187屬效力規定，侵害之部分无效 ⇒ 貫徹特留分係最低限度法定應繼分之本質

陸、附條件遺贈(§1200)：自條件成就時生效

一、遺囑人死前成就 ⇒ 視為无條件，死前停止條件確定不成就 ⇒ 遺贈无效

二、遺贈屬債权行為，亦可附解除條件 ⇒ 死前成就遺贈无效；死前確定不成就者為无條件(通)

柒、物上代位之遺贈(§1203)＝代替遺贈

一、遺囑人因遺贈物滅失、毀損、變造或喪失物之占有而對他人取得权利

1. 滅失：所有权之消滅或物之滅失(ex：產險保金請求权、損賠請求、土地徵收償金請求权)

2. 毀損：使價值減少或全部喪失 ⇒ 价金損失之損賠請求权亦推定為遺贈

3. 變造：指因附合、混合、加工喪失所有权(§811~815) ⇒ §816依关於不當得利之規定請求償金 ⇒ 推定以償金請求权為遺贈

4. 受侵奪而喪失占有 ⇒ 得請求所有物返還亦得請求損賠，此損賠請求权即被推定為遺贈

二、遺囑物與他物附合或混合而對所附合或混合之物取得所有权

1. 指取得單獨所有权或共有权，推定以其所有权或共有权為遺贈標的

2. 他人動產附合於遺囑人不動產

(1) 动產附合混合說（史、鼎、劉鍾英、林）：自有適用

(2) 不动產同一性說（棋）：縱無適用，同一性不变，当然以附合後不动產為遺贈標的

3、加工物：加工物所有权，加工物為遺贈（通）

三、效力

1、遺囑生效時，对受遺贈人生贈与效，執行人或受遺贈人應通知債務人，否則对債務人不生效力（§297Ⅱ）

2、滅失或毀損應於遺囑作成後發生，生效前滅失遺贈無效；已遭毀損亦僅能受領債有瑕疵之物

3、繼承人若已受償賠償金則受遺贈人对其有§179

4、償金請求权生前讓与他人⇒§1221 法定撤回

5、§881抵押权、§899質权人之物上代位权優先於一般債权⇒更優先於受遺贈人（§1160）

6、遺囑人生前受領償金

(1) 無效說（通）：以遺囑人未受清償為限，已受清償則非屬遺產（§1202）⇒§1203前对受遺贈人意义不大

(2) 有效說（史、棋）：是否清償屬偶然事件，以此區分並不妥当，應以其償金金額為遺贈

7、§816附合償金义務之承担人

(1) 繼承人說（胡）：非物之負担⇒除有特別表示外由本人承担

(2) 受遺贈人說（史、戴、棋、林）：未支付死亡⇒一般可推定有使受遺贈人負担之意思，視為附負担遺贈，且新遺贈物價值較高，負担償金义務合理

捌、用益遺贈（§1204）

一、定义：以用益权為遺贈標的⇒未定期限又不能依遺贈性質為期限，以受遺贈人終身為期限

二、有期限者，於期限屆滿前死亡，用益权之歸屬

1、受遺贈人之繼承人說（劉鍾英）：期限未屆滿⇒繼承人自得享有自遺贈之权利

2、返还予遺囑人之繼承人說（史、棋、劉含章、林）：具人身專屬性⇒繼承人非指定之受遺贈人⇒依遺贈性質死亡即屆期，以全家為共同繼承人者自為例外

玖、附負担遺贈（§1205）

一、兩個遺贈（ex：甲贈乙500万，前提乙贈丙100万，丙為何地位？）

1、第二受遺贈人說（通）：相当於对受遺贈人贈与扣除負担價值後之物，受益人則遺贈予相当負担之物

2、单純受益人說（林）：受益人本質上仍非受遺贈人，且該受益人可為繼承人或遺囑人⇒附負担遺贈非存在2個遺贈

二、性質

1、非停止條件：履行非遺贈生效要件

2、非解除條件：不履行時遺贈不当然失其效力

3、非双務契約：单独、無償行為⇒負担与遺贈不具对待給付之对價关係

三、§264同時履行抗辯权

1、肯定說（戴、棋、范揚）

2、否定說（林、振）：無適用双務契約規定之餘地，縱未履行負担，遺贈义務人仍不得拒絕遺贈物之交付

四、所受利益：限實際所得之利益

1、若因扣減行使致遺贈物價值減少：按減少比例免其义務（通）

2、負担＞标的物價額：遺贈有效，超过标的物價額部分之負担无效（通）

五、履行义務人：受遺贈人

1、受遺贈人客觀上不能履行負担（此須担為任執行人，但有§1210）⇒探求

(1)若可得知遺囑人知其无效時將不為遺贈者，遺贈无效

(2)若无此意思則負担无效，転為単純遺贈且有效

2、受遺贈人之繼承人

(1)受遺贈人於承认或拋棄前死亡⇒§1148由繼承人繼承承认及拋棄权

(2)受遺贈人於承认後死亡⇒§1148义務由繼承人負担

(3)人身專属性之义務／客觀上不能履行負担之情形：繼承人不負遲延責任，无須返还，因不可歸責

六、負担之履行請求权人

1、受益人

2、遺囑執行人（§1215Ⅰ）

3、主管官署（類推§412Ⅱ附負担之遺贈）⇒主管机关及檢察官基於公益需要得請求（通）

4、受益人

(1)否定說（戴、胡、鼎、范揚）：僅有反射利益，未取得實質債权，无請求权，惟負担内容如係給与財產者，可視為第二遺贈，得請求履行負担

(2)肯定說（史、胡、刘含章）：非債权人但其有§226Ⅰ，与其他負担权利人不同，无法請求不履行之損賠，若反對則須先選定執行人，費時且易怠於履行义務
(執行人)

七、撤銷：類推§412Ⅰ（通）⇒不履行時可知遺囑人不為交付之真意

拾、承认

一、催告（§1207）

1、利害关係人：執行人、管理人、遺贈义務人之債权人、補充遺贈之第二遺贈人、後繼遺贈中後位繼承人

2、接受承认之人

(1)遺贈义務人說（胡）：執行人非义務人，應向履行之人為之

(2)催告权人說（刘含章、林）：无法律根据⇒應為民法所訂之催告权人

3、屆期未表示視為承认（§1207後）：权利拋棄以不能推定為原則

4、效力

(1)形成效：失去拋棄之自由⇒若仍得拋棄則淪為具文（刘含章：係得自由拋棄，屆期視為承认乃就未為承认与否表示而設之規定，仍得拋棄）

(2)林：應解為不得再依§1206拋棄，惟仍得拋棄交付遺贈物之請求权

拾壹、拋棄(§1206)

一、自由：不得以遺囑剝奪拋棄权利，若有載明則該部分屬无效(史、楊)

二、債務免除之遺贈之拋棄

1.否定說(史、戴)：債務免除係單獨行為，縱反对仍生效力→不得拋棄

2.肯定說(楊、林)：承认拋棄之自由，且死亡生效无須和生前債務免除為相同解釋，尤其附負担時。既不得載明，自不得以解釋方式剝奪拋棄自由

三、方法：不要式

1、相对人

(1)无相对人說(刘含章)

(2)有相对人說(通)：无相对人則无人能知，惟覺將无須過多限制，以§1207之催告人即可

2、不得撤回拋棄(通)，惟仍有§95I書面拋棄之撤回

四、效力

1、§1206II 溯及遺囑人死亡時

2、§1208：同无效、撤銷相同，遺贈仍屬遺產

3、附負担遺贈之拋棄

(1)JP§1002II：应受負担利益之人(受益人)得自己為受遺贈人，直接取得該遺贈財產

(2)通(反对JP)：區分受益人說

A、繼承人為受益人：負担义務混同消滅

B、第三人為受益人：繼承人应負履行义務，以免不当利益

(3)批評(林)：法无明文下通要求繼承人履行負担实有困難

A、§1206II→自始无遺贈→附款以有效為前提，宜解為負担隨遺贈消滅

B、未明文但通卻區別无效、§1201失效、拋棄之不同效果

C、若負担須特定能力人，則解為繼承人負担无過多实益，且繼承人亦可能未成年和少能履行負担